

Universidad Nacional de Colombia
Sede-Bogotá
Facultad de Ingeniería
2026-2

Materia: Gerencia y Gestión de Proyectos
Profesor: Oscar Fernando Castellanos Dominguez
Estudiante: Daniel Santiago Ramirez Albornoz

Taller N°1. Buenas y malas prácticas en proyectos.

Buen Contrato :

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL
CUNDINAMARCA, VIA 5008A TRANSVERSAL LAS ANIMAS - BOGOTÁ, SECTORES
LOS ALPES - MADRID DEL PR 57+0500 AL PR 58+0920 Y MADRID - BOGOTÁ**

El presente caso de estudio analiza el contrato de mínima cuantía derivado de la Invitación Pública No. IP-DT-CUN-003-2024 formalizado mediante la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 1185 de 2024. Este acuerdo fue celebrado entre el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopmantvias.

El objeto contractual consiste en la prestación del servicio de mantenimiento rutinario en la Dirección Territorial Cundinamarca, específicamente en tramos viales delimitados con exactitud mediante Puntos de Referencia (PR) en los sectores de Los Alpes - Madrid y la Variante Madrid. El acuerdo cuenta con un presupuesto total de \$110.119.772 COP y un plazo de ejecución de dos meses y medio.

Análisis

Al analizar la estructura de este contrato de prestación de servicios de mantenimiento rutinario, se evidencia una excelente técnica de redacción jurídica que protege los recursos públicos y minimiza los riesgos de incumplimiento. A continuación, se detallan las buenas prácticas contractuales identificadas:

En la Cláusula Primera de este documento establece un objeto exacto y medible. No se limita a ordenar un "mantenimiento vial", sino que delimita geográficamente la zona de trabajo especificando los Puntos de Referencia (PR) exactos.

–Eliminación del riesgo financiero mediante la forma de pago.

En la Cláusula Sexta, se establece expresamente: "ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: No aplica" Esto obliga al contratista a ejecutar la obra con su propio músculo financiero. ya que una de las mayores fuentes de corrupción y obras inconclusas en Colombia es el mal manejo de los anticipos. Este contrato neutraliza dicho riesgo de tajo con esta cláusula..

Asimismo, la Cláusula Quinta condiciona los desembolsos a "*pagos mensuales vencidos*", los cuales solo se autorizan previa entrega de un "*acta de recibo a satisfacción*" firmada por

el supervisor. Como garantía adicional, el pago está condicionado a que el contratista demuestre el pago de la seguridad social y aportes parafiscales de sus trabajadores, protegiendo al Estado de posibles demandas laborales solidarias.

–Cobertura a través de pólizas de garantía

El contrato exige un esquema de seguros robusto (Cláusula Décima) que blindará a la entidad frente a múltiples escenarios de fracaso. Se exige una garantía de cumplimiento general por el 10% del valor del contrato, una póliza del 20% para asegurar el pago de salarios y prestaciones del personal, y una póliza de calidad del servicio equivalente al 30%. Destaca también la exigencia de una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por 200 SMMLV, la cual protege a terceros afectados y al mismo INVÍAS frente a cualquier accidente o daño derivado de las obras.

–Estudios Previos y Matriz de Riesgos

El contrato analizado demuestra un cumplimiento estricto del principio de planeación que rige la contratación estatal en Colombia. En la Cláusula Vigésima Segunda, el documento vincula expresamente como parte integral y vinculante del acuerdo a los "Estudios y documentos previos", así como a las "Matrices", dentro de las cuales resulta vital la Matriz de Asignación de Riesgos.

Malas Prácticas:

CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR URBANA Y PARA LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

El presente caso de estudio analiza el contrato de prestación de servicios No. 188-2024, derivado del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC 002 DE 2024, formalizado mediante la Resolución de Adjudicación 097 de 2024. Este acuerdo fue celebrado entre la Alcaldía Municipal de Cagua y la empresa Acon Security Limitada.

El objeto contractual consiste en la prestación de servicios de vigilancia de seguridad privada para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Urbana), los inmuebles que conforman el Complejo Deportivo Municipal Apoyo del Cerro del municipio de Cagua, así como los bienes, equipos, muebles y enseres que se encuentran allí ubicados. El acuerdo cuenta con un presupuesto total de \$144.934.252 COP.

Análisis

Al analizar la estructura y los antecedentes de este contrato, se evidencia una deficiente técnica de redacción jurídica, errores de planeación y posibles sesgos que exponen los recursos públicos a un alto riesgo. A continuación, se detallan las malas prácticas contractuales identificadas:

– Objeto y obligaciones inmedibles.

A diferencia del buen contrato, la Cláusula Cuarta (Actividades Específicas) de este documento carece de rigor técnico. En lugar de detallar qué tipo de labores deben realizarse por los \$144 millones, se limita a enumerar seis viñetas con palabras sueltas y genéricas como: "Personal de seguridad", "Medios tecnológicos", "Armamento en servicio" y "Medios de transporte". Esta falta de especificidad impide a la entidad exigir calidad, ya que no se establecen cantidades, tipos de vehículos o el calibre de los equipos, dejando el cumplimiento a la libre interpretación del contratista y haciendo casi imposible aplicarle multas.

– Errores de planeación y redacción

Se evidencia una falta de revisión en el documento, generando un contrato inaplicable desde el punto de vista financiero y temporal. Existe una contradicción matemática directa entre la Cláusula Séptima, que establece que el plazo de ejecución del contrato será de "cinco (5) meses y siete (7) días", y la Cláusula Quinta (Forma de pago), la cual ordena pagarle al contratista mediante "siete (7) pagos parciales mes vencido y un (1) pago parcial equivalente a siete (7) días". Es legal y matemáticamente imposible realizar siete pagos mensuales en un contrato que solo dura cinco meses.

-Violación al principio de transparencia ("Pliego Sastre" y falta de pluralidad)

Según consta en la Resolución de Adjudicación No. 097 de 2024, al momento del cierre del proceso "se presentó UN (1) proponente". En un sector con tanta oferta y competencia en Colombia como lo es la vigilancia privada, que un proceso de más de 144 millones de pesos reciba una sola oferta es un fuerte indicio de la configuración de un "pliego saastre". Esto sugiere que la Alcaldía de Cogua impuso requisitos de experiencia o capacidad financiera tan amañados que eliminaron artificialmente a la competencia, beneficiando directamente a la única empresa que se presentó.